

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 31/1995, de 8 de noviembre

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., deber del empresario, prevención/evaluación, participación). Después repasa las reglas de cada sección y verifica en la norma la literalidad en los artículos indicados. El objetivo es estudiar los requisitos y efectos operativos (qué deben hacer y qué derechos/obligaciones se activan).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, ámbito y conceptos básicos de PRL	1-5	Fija finalidad, sujetos y exclusiones; define prevención, riesgo laboral y riesgo grave e inminente, además de condición de trabajo y equipos de protección.
Política preventiva y regulación de mínimos reglamentarios	5-6	Promueve mejora de condiciones, educación y formación, integración en la gestión e igualdad; el Gobierno regula requisitos mínimos, limitaciones y metodologías.
Actuación de Administraciones: promoción, apoyo técnico y vigilancia	7-12	Funciones de Administraciones: promover, asesorar, vigilar y sancionar incumplimientos. INSHT como órgano científico-técnico; Inspección y coordinación sanitaria.
Órganos de participación institucional y derecho a protección eficaz	12-14	Participación de empresarios y trabajadores y Comisión Nacional. Derecho del trabajador a protección eficaz y deber correlativo del empresario.
Deber empresarial: prevención integrada, evaluación y controles	14-16	Deber de garantizar seguridad y salud: prevención integrada, planificación mediante plan de prevención, evaluación inicial y actualización; controles periódicos e investigación.
Información, consulta, formación y emergencias; riesgo grave e inminente	18-22	Información a trabajadores, consulta/participación, formación teórica y práctica, planes de emergencia. Vigilancia de salud: consentimiento, excepciones y confidencialidad.
Cooperación en centros de concurrencia y protección reforzada (embarazo, juventud, sensibilidad)	24-28	Cooperación y coordinación entre empresas; trabajadores especialmente sensibles, embarazo/parto reciente y lactancia, menores de 18 y temporales/ETT con mismo nivel de protección.
Recursos preventivos y organización de la actividad (servicios y presencia)	30-32	Designación de trabajadores, constitución de servicio de prevención o concierto; auditoría/evaluación externa cuando no se concierte; presencia de recursos preventivos y colaboración.
Participación en empresa: delegados, comités y garantías; control con Inspección	33-40	Consultas del empresario; derecho de participación vía delegados y comité; competencias y facultades. Posible recurso a la Inspección y acompañamiento en visitas.
Responsabilidades del sistema: fabricantes y consecuencias del incumplimiento	41-45	Exigencias a fabricantes/importadores/suministradores y garantías de información comprensible. Incumplimiento empresarial genera responsabilidades administrativas y, en su caso, penales/civiles.
Procedimiento de requerimiento y paralización por riesgo grave e inminente	43-44	Inspector requiere subsanación; si hay riesgo grave e inminente puede ordenar paralización inmediata. Comunicación, plazos de impugnación y ejecución.

3. Conceptos y alcance normativo: prevención, riesgo y ámbito de aplicación (arts. 1-5)

Marco general y exclusiones

- La normativa PRL incluye la Ley, desarrollo/complementarias y otras normas con prescripciones preventivas en ámbito laboral.
- Hay actividades con particularidades que impiden la aplicación (p. ej., policía/seguridad, protección civil/peritaje forense en grave riesgo/catástrofe, Fuerzas Armadas/actividades militares de la Guardia Civil).

Definiciones operativas

- Prevención: conjunto de actividades o medidas en todas las fases para evitar o disminuir riesgos derivados del trabajo.
- Riesgo grave e inminente: probable racionalmente que se materialice en futuro inmediato y pueda suponer daño grave; también por exposición a agentes que lo causen.

4. Política preventiva y mínimos reglamentarios (arts. 5-6)

Finalidad y exigencias de gestión

- La política preventiva promueve mejora de condiciones de trabajo y eleva el nivel de protección de seguridad y salud.
- Debe impulsarse la integración eficaz de la prevención en el sistema de gestión de la empresa.

Qué regula el reglamento

- El Gobierno regula requisitos mínimos de condiciones de trabajo y limitaciones/prohibiciones de operaciones, procesos y exposiciones.
- También regula metodologías y procedimientos de evaluación, organización y control de servicios de prevención y requisitos para trabajos especialmente peligrosos.

5. Deber de protección eficaz y deber empresarial: prevención integrada, evaluación y seguimiento (arts. 14-16)

Derecho y deber correlativo

- Los trabajadores tienen derecho a protección eficaz en seguridad y salud; supone deber correlativo del empresario y también de las Administraciones respecto de su personal.
- El derecho incluye información, consulta y participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.

Prevención: plan, evaluación, actualización y control

- La prevención se realiza mediante integración en el sistema general de gestión, a través de plan de prevención y evaluación inicial.
- La evaluación inicial se actualiza cuando cambien condiciones y se revisa si se producen daños para la salud.

6. Información, consulta, formación, emergencias y vigilancia de la salud (arts. 18-22)

Información/consulta y formación preventiva

- El empresario informa a trabajadores de riesgos, medidas de protección y prevención y medidas adoptadas conforme a emergencias.
- Garantiza formación teórica y práctica suficiente y adecuada: en contratación, cambios de funciones y nuevas tecnologías o equipos.

Emergencias y riesgo grave e inminente; salud y confidencialidad

- Analiza situaciones de emergencia y adopta medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designando personal y comprobando funcionamiento.
- Vigilancia de salud: periódica según riesgos, con consentimiento; resultados comunicados y datos protegidos (intimidad, dignidad y confidencialidad).

7. Cooperación en centros, protección reforzada y nivel de igualdad del sistema preventivo (arts. 24-28)

Concurrencia de empresas y cooperación

- Si en un mismo centro actúan trabajadores de dos o más empresas, deben cooperar en aplicación de normativa preventiva y establecer medios de coordinación.

- El empresario titular adopta medidas para que otros empresarios reciban información/instrucciones sobre riesgos, protección y medidas de emergencia.

Protección reforzada y colectivos

- Se garantiza protección específica a trabajadores especialmente sensibles; se considera en evaluaciones y medidas preventivas.
- Embarazo/parto reciente y lactancia: si hay riesgo, se evita exposición mediante adaptación; si no es posible, cambio de puesto o función.

8. Organización preventiva, participación interna y control con Inspección (arts. 30-40)

Recursos preventivos y servicios

- El empresario designa trabajadores para prevención, constituye servicio o concierta con entidad especializada ajena.
- Si la designación es insuficiente, recurre a servicios de prevención propios o ajenos, que colaborarán cuando sea necesario.

Participación y recorrido de control

- Consulta del empresario: decisiones con efectos sustanciales en seguridad y salud, y organización/desarrollo de actividades preventivas.
- Trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección si consideran insuficientes las medidas/medios del empresario; el inspector comunica presencia para acompañamiento.

9. Obligaciones de agentes externos y consecuencias del incumplimiento: requerimiento, paralización y responsabilidades (arts. 41-45)

Fabricantes, importadores y suministradores

- Deben asegurar que maquinaria, equipos, productos y útiles no constituyan fuente de peligro cuando se instalen y usen conforme a condiciones/forma/fines recomendados.
- Deben aportar información comprensible sobre uso correcto, riesgos y medidas preventivas adicionales, así como asegurar efectividad de elementos de protección.

Requerimiento, paralización y régimen de consecuencias

- Inspector requiere subsanación salvo gravedad e inminencia; si hay riesgo grave e inminente puede ordenar paralización inmediata y comunicarla a responsables y afectados.
- El incumplimiento empresarial da lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles por daños y perjuicios.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Emisión de informe de Delegados de Prevención (art. 36.1.c)	15 días (o el tiempo imprescindible si se trata de prevenir riesgos inminentes)	36.3
Impugnación de paralización ordenada por el Inspector	3 días hábiles	44.1
Resolución de la impugnación de la paralización	máximo 24 horas	44.1

11. Diferencias y puntos de confusión

Protección ante riesgo grave e inminente con paralización (arts. 21.1 y 21.3) vs paralización por decisión de la Inspección (art. 44.1): En riesgo grave e inminente se habilita paralización por trabajadores/representantes según el procedimiento del art. 21.3, con comunicación y control en 24 horas. En el art. 44.1, la Inspección ordena paralización inmediata cuando la inobservancia implique riesgo grave e inminente y la empresa puede impugnar con 3 días hábiles.

12. Cierre de repaso

Para afinar en examen, vuelve a los artículos de cada bloque y contrasta: (1) qué debe hacer el empresario, (2) qué derecho activo del trabajador se menciona (formación, información, paralización, vigilancia) y (3) qué papel concreto tienen INSHT e Inspección en control y actuaciones ante incumplimientos.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.